أفضل (و) كون صدقة التطوع (على جاره وذوى رحمه) لاسيما مع عداوة (فهى) أى الصدقة على ذوى أرحامه (صدقة وصلة) وهى أفضل من الصدقة على غير الجار وغير ذوى الارحام لقوله جل من قائل وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى والجار ذى القربى والجار الجنب (ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه) أى مؤنة من تلزمه مؤنته (أو أضر بنفسه أو غريمه) أو كفيله بسبب صدقته (أثم بذلك) أى بما يضر بواحد ممن ذكر (وكره لمن لا صبر له) على الضيق (أو لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة) نص عليه وظهر من ذلك أن الفقير لا يقترض لينصدق بما يقترضه لكن نص أحمد فى فقير لقريبه ولجمة يستقرض ويهدى له وهو محمول على ما اذا ظن وفاءه ذكره فى المبدع قال فى الفروع قال شيخنا فيه صلة الرحم بالقرض وقد ذكر ابن عقيل فى مواضع أقسم بالله لو عبس الزمان فى وجهك مرة لعبس فى وجهك أهلك وجيرانك ثم حث على امساك المال وذكر ابن الجوزى فى كتاب السر المصون ان الاولى ان يدخر لحاجة تعرض قال بشر الحافى لو ان لى دجاجة أعولها خفت ان أكون عشارا على الجسر وقال الثورى من كان بيده مال فليصله فى قرن نور فانه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه (والمن بالصدقة كبيرة) والكبيرة ما فيه حد فى الدنيا او وعيد فى الآخرة (ويبطل به) أى بالمن (الثواب) قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

* (كتاب الصيام) *

وهو امساك مخصوص من شخص مخصوص فى وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة (يجب صوم) شهر (رمضان برؤية هلاله) ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وعنا بهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربى وربك الله رواه الاثرم والدارمى انتهى (على جميع الناس) وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلفت المطالع (و) يجب (على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر) أو دخان أو غيرها والقتر بالفتح الغبرة (ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا) لا يقينا (بنية انه من رمضان) حكما ظنيا بوجوبه اختاره الخرقى وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه وهو مذهب عمر وابنه وعمرو ابن العاص وأبى هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر وقاله بضع من التابعين (و) على المذهب (يجزئ) صيام ذلك اليوم (ان ظهر) انه (منه) أى من رمضان بان ثبتت رؤيته بمكان آخر لان صيامه وقع بنية رمضان (وتصلى التراويح) ليلته احتياطا للسنة قال أحمد القيام قبل الصيام وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ووجوب الامساك على من لم يبيت النية أو قدم من سفر أو طهرت الحائض والنفساء فى أثنائه ونحو ذلك مما لم يتحقق انه من شعبان (ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل) وانقضاء العدة ومدة الايلاء ونحو ذلك عملا بالاصل (وتثبت رؤية هلاله) أى رمضان (بخبر مسلم مكلف عدل) نص عليه (ولو) كان (عبدا أو أنثى) أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية الهلال ولو رده الحاكم (وتثبت) بشهادة الواحد (بقية الاحكام تبعا) جزم به صاحب المحرر (ولا يقبل فى بقية الشهور) كشوال وغيره (الا رجلان عدلان) بلفظ